

变为现实侵害，法益受到侵害具有现实危险性，应当认定为受贿行为的“着手”。马某积极参与两套别墅的装修，主观上具有收受两套别墅的主观故意，行贿人魏某某具有将贿赂财物交付给马某的主观意愿。因涉案房产尚未装修完毕而案发，导致受贿人尚未实际占有或者支配，属于因意志以外的原因致犯罪实际结果没有发生，应当认定为受贿罪未遂。

笔者同意第二种意见。根据《中华人民共和国刑法》的规定，着手意味着犯罪实行行为的开始。着手之前的行为，属于犯意流露或是犯罪预备行为，着手之后如果因行为人意志以外的原因没有达到犯罪构成要件的要求，则为犯罪未遂。虽然《中华人民共和国刑法》在原则上处罚犯罪预备，但处罚犯罪预备是极为例外的现象，就受贿罪而言，司法实践中并不处罚受贿的预备行为，而着手作为预备犯与未遂犯的分界点，在判定行为人是否需要承担刑事责任上具有重大意义。

理论界关于着手认定标准，主要有主观说、客观说、折中说等观点，但每种观点都有其自身的局限性。我国传统观点认为，受贿罪着手的认定标准，应以“开始收受财物”作为着手点。这种传统观点以受贿罪的犯罪构成要件来确定着手的认定标准，具有较强的明确性，符合罪刑法定的要求，在以往打击腐败犯罪中发挥了积极作用。但是近年来，受贿犯罪形态变化更加复杂多样，具有更强的隐蔽性和迷惑性，导致以“开始收受财物”为着手点的传统观点在各种新型受贿犯罪中难以适用。以“开始收受财物”为着手点，会使着手的认定受制于收受贿赂的方式和时机。例如，国家工作人员以赌博形式收受贿赂，请托人在赌博过程中以故意输给国家工作人员财物的方式完成贿赂过程，在这种类型的受贿中，受贿行为与赌博行为并存，进一步模糊了收受财物的时间点，以“开始收受财物”作为着手的判断标准，难以解决这类新型受贿罪的着手判定问题。又如，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处。如果将“开始收受财物”作为着手标准，那么国家工作人员在退休之前就案发的案件只能认定为犯罪预备，从而不具有刑事可罚性，此种处理方式显然不符合上述规定的精神，也不利于有效打击贿赂犯罪。

笔者认为，受贿的着手点认定应当从受贿罪法益保护的角度出发，结合具体案情分析法益的侵害何时达到紧迫程度。换言之，受贿犯罪着手点的认定应以行为何时对国家工作人员职务廉洁性具有侵害的现实危险性为标准。具体到本案中，马某在收受涉案两套别墅之前就已利用职务便利为魏某某在工程项目承揽、工程款支付等方面提供了帮助，行贿人许诺送予受贿人两套别墅，受贿人以明示的方式同意收受，此时行受贿合意达成。行受贿合意的达成并非行为人简单的心理过程，在实践中往往体现为多种利益反复博弈后的最终确定，已不仅仅是犯意流露或为实施犯罪创造便利条件的预备行为。从客观方面看，受贿人已经实施了受贿罪构成要件中“利

用职务上的便利为他人谋取利益”的实行行为。从主观方面看，受贿人已经由单纯希望犯罪结果发生的心理转换成积

极追求犯罪目的顺利实现。本案中，行受贿合意一旦达成，法益受到侵害面临紧迫的危险性，应当认定为受贿行为的着手。后因房屋未装修完毕，受贿人未实际占有或控制涉案不动产，属于因意志以外的原因致犯罪实际结果没有发生，应当认定为受贿罪未遂。

综上，本案应以行受贿双方就涉案不动产达成行受贿合意作为受贿着手点，被告人马某收受魏某某两套价值313.96万元的别墅应认定为受贿未遂。

编写人：江苏省徐州市中级人民法院 张健 赵静

60

包村干部从事村民自治工作收受贿赂行为的定性①

——刘某某非国家工作人员受贿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市顺义区人民法院(2023)京0113刑初732号刑事判决书

2. 案由：非国家工作人员受贿罪

【基本案情】

2016年至2018年，被告人刘某某担任某村党支部书记、村委会主任，其利用负责某村全面村务的职务便利，为他人谋取利益，多次收取承租村集体土地人员孟某、杜某、承包村内建设工程人员杨某给予的钱款共计人民币15万元。

2020年至2023年，被告人刘某某担任某村包村干部②，其利用负责某村全面村务的职务便利，将村内道路维修等基础设施类工程项目交由杨某承接，多

①入库案例，参见人民法院案例库2024-03-1-094-002。

②一般指乡镇政府派驻到行政村的工作人员。

次收取杨某给予的钱款共计人民币9万元。

2023年5月28日，被告人刘某某向监察机关主动投案，并如实供述上述主要犯罪事实。案发后，刘某某退缴违法所得人民币24万元，该款项及产生的孳息已随案移送。

【案件焦点】

包村干部收受贿赂的行为应以受贿罪论处，还是以非国家工作人员受贿罪论处。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：被告人刘某某作为非国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。北京市顺义区人民检察院指控被告人刘某某犯非国家工作人员受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人刘某某主动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，系自首，已全额退缴赃款，且自愿认罪认罚，故依法对被告人刘某某从宽处罚并宣告缓刑，对其辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，判决如下：

一、被告人刘某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币10万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）；

二、随案移送的赃款人民币24万元及其孳息依法予以没收。
。案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案中，刘某某收受财物涉及两个时间段：2016年至2018年、2020年至2023年，两个时间段内其所任职务不同。2016年至2018年，刘某某任某村党支部书记、村委会主任，属于非国家工作人员，此期间其收受人民币15万元，并为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。2020年至

2023年，刘某某担任北京市顺义区某村包村干部。本案争议焦点为：刘某某担任包村干部期间非法收受他人财物构成何罪。

对此，存在两种意见。

第一种意见认为，刘某某构成受贿罪。《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)对国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体中从事公务的人员认定：